

Tipo Test

1. El tipo básico del delito de hurto (Art. 234.1) requiere para su consumación:

- a) Ánimo de lucro, tomar cosas muebles ajenas con voluntad de su dueño y cuantía superior a 400€.
- b) Ánimo de lucro, tomar cosas muebles ajenas sin voluntad de su dueño y cuantía superior a 400€. ✓
- c) Ánimo de lucro, apoderarse de cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas.
- d) Ánimo de lucro, tomar cosas inmuebles ajenas sin voluntad de su dueño.

2. Tras la última reforma en multirreincidencia, se impondrá la pena del tipo básico de hurto (prisión de 6 a 18 meses) a quien sustraiga menos de 400€ si:

- a) El autor ha sido condenado por un delito de la misma naturaleza previamente.
- b) El autor ha sido condenado al menos por tres delitos de la misma naturaleza y el montante acumulado supera los 400€. ✓
- c) El autor ha sido condenado por dos delitos de cualquier tipo y el montante acumulado supera los 200€.
- d) No se puede aplicar nunca pena de prisión si la cuantía individual es inferior a 400€.

3. ¿Cuál es la pena prevista para el hurto de cuantía no superior a 400€ (Art. 234.2), salvo casos de multirreincidencia?

- a) Multa de uno a tres meses. ✓
- b) Localización permanente de seis a doce días.

c) Prisión de tres a seis meses.

d) Multa de tres a seis meses.

4. Según el Art. 234.3, las penas de hurto se impondrán en su mitad superior cuando:

a) Se sustraigan dispositivos móviles.

b) Se actúe con abuso de confianza.

c) Se hubieran neutralizado o eliminado dispositivos de alarma o seguridad por cualquier medio. ✓

d) El autor sea reincidente por una sola vez.

5. (PREGUNTA DE REPASO) El hurto será agravado (Art. 235), con pena de prisión de 1 a 3 años, cuando concurra:

a) Sustracción de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

b) Sustracción de cosas de primera necesidad causando situación de desabastecimiento.

c) Sustracción de conducciones, cableado o equipos de infraestructuras de suministro eléctrico o telecomunicaciones con quebranto grave.

d) Todas las anteriores son correctas. ✓

6. Respecto al hurto de productos agrarios o ganaderos (Art. 235.1.4º), ¿qué requisito es necesario tras la actualización?

a) Que se cause un perjuicio de especial consideración.

b) Que el valor de lo sustraído exceda de 400 euros. ✓

c) Que se realice en una explotación agrícola y se use un vehículo a motor.

d) Basta con que se sustraiga cualquier cantidad para que sea agravado.

7. La nueva agravante introducida en el artículo 235.1.10º del Código Penal se refiere a la sustracción de:

a) Ganado ovino o caprino en explotaciones extensivas.

b) Vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos).

c) Teléfonos móviles u otros dispositivos de comunicación que contengan datos personales o acceso a servicios bancarios. ✓

d) Dinero en metálico superior a 1.000 euros.

8. Si para cometer un hurto se utiliza a un menor de 16 años, la pena es:

a) Prisión de 1 a 3 años (tipo agravado del Art. 235). ✓

b) Prisión de 6 a 18 meses en su mitad superior.

c) No es una agravante específica del hurto, sino genérica.

d) Prisión de 2 a 5 años.

9. El delito de robo (Art. 237) se diferencia del hurto principalmente por:

a) El valor de la cosa sustraída (siempre superior a 400€).

b) El empleo de fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar, o violencia/intimidación en las personas. ✓

c) El ánimo de lucro, que solo existe en el robo.

d) Que el robo solo puede recaer sobre bienes inmuebles.

10. ¿Cuál de estos supuestos NO se considera legalmente como fuerza en las cosas para el robo (Art. 238)?

a) Escalamiento.

b) Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.

c) Fractura de una hucha de cerámica que no está cerrada con llave. ✓

d) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

11. Se consideran "llaves falsas" a efectos del delito de robo:

a) Las ganzúas u otros instrumentos análogos.

b) Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal.

c) Las tarjetas, mandos o instrumentos tecnológicos de apertura a distancia.

d) Todas las anteriores son correctas. ✓

12. La pena del culpable de robo con fuerza en las cosas (tipo básico) es de:

a) Prisión de seis meses a dos años.

b) Prisión de uno a tres años. ✓

c) Prisión de dos a cinco años.

d) Multa de doce a veinticuatro meses.

13. El robo con fuerza se castigará con pena de prisión de 2 a 5 años (Art. 240.2) cuando:

a) El valor de lo robado exceda de 50.000€.

b) Concurra alguna de las circunstancias de agravación del Art. 235 (hurto agravado). ✓

c) Se realice en un establecimiento comercial en horario de apertura.

d) Se utilicen armas de fuego.

14. Se considera "casa habitada" a efectos de robo:

a) Todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes. ✓

b) Únicamente la vivienda habitual que conste en el padrón municipal.

c) Cualquier edificio, aunque esté en ruinas, si tiene techo.

d) Solo los hoteles y pensiones con licencia turística.

15. ¿Qué se entiende por "dependencias" de casa habitada o local abierto al público?

a) Los patios, garajes y demás sitios contiguos al edificio y en comunicación interior con él, formando una unidad física. ✓

b) Cualquier trastero situado en la misma calle que la vivienda.

c) Los jardines exteriores que no tengan valla perimetral.

d) Únicamente los dormitorios y salones.

16. El robo con fuerza en casa habitada cometido fuera de las horas de apertura si es un local público se castiga con:

a) Prisión de dos a cinco años. ✓

b) Prisión de uno a tres años.

c) Prisión de tres a seis años.

d) Prisión de seis meses a dos años.

17. El tipo básico del robo con violencia o intimidación en las personas se castiga con la pena de:

a) Prisión de dos a cinco años. ✓

b) Prisión de uno a tres años.

c) Prisión de tres años y seis meses a cinco años.

d) Prisión de seis meses a dos años.

18. En el robo con violencia, si este se comete en casa habitada o local abierto al público, se impondrá la pena de:

a) Prisión de dos a cinco años en su mitad superior.

b) Prisión de tres años y seis meses a cinco años. ✓

c) Prisión de cinco a diez años.

d) Prisión de uno a tres años.

19. Según el Art. 242.3, se impondrá la pena de los apartados anteriores en su mitad superior si:

a) El delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos. ✓

b) Hubiera más de un autor.

c) La víctima fuera menor de edad.

d) El botín fuera superior a 400€.

20. (PREGUNTA DE REPASO) El delito de extorsión (Art. 243) se define por:

a) Ánimo de lucro y obligar a otro con violencia o intimidación a realizar u omitir un acto o negocio jurídico. ✓

b) Entrar en domicilio ajeno sin consentimiento para sustraer bienes.

c) Dañar sistemas informáticos para pedir un rescate económico.

d) Engañar a una persona para que entregue voluntariamente un bien.

21. La pena por el delito de extorsión es de:

a) Prisión de uno a tres años.

b) Prisión de uno a cinco años.

c) Prisión de dos a cinco años. ✓

d) Multa de doce a veinticuatro meses.

22. El "hurto de uso" de vehículo a motor (Art. 244.1) requiere que el autor:

a) Tenga ánimo de apropiárselo definitivamente.

b) No tenga ánimo de apropiárselo y lo restituya en un plazo no superior a 48 horas. ✓

c) Lo use para cometer otro delito de robo.

d) Lo desguace para vender las piezas.

23. ¿Qué ocurre si el autor de un hurto de uso de vehículo NO efectúa la restitución en el plazo de 48 horas?

a) La pena se dobla automáticamente.

b) El hecho se castigará como hurto o robo común en sus respectivos casos. ✓

c) Se le impone una sanción administrativa de tráfico únicamente.

d) Se le aplica la pena de apropiación indebida.

24. Si el robo de uso de un vehículo se ejecuta empleando FUERZA en las cosas, la pena será:

a) La del tipo básico del Art. 244.1 aplicada en su mitad superior. ✓

b) Prisión de uno a tres años.

c) Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

d) Multa de dos a doce meses en su mitad inferior.

25. Si para sustraer un vehículo y usarlo temporalmente se emplea VIOLENCIA o INTIMIDACIÓN:

a) Sigue siendo hurto de uso pero agravado.

b) Se aplicarán en todo caso las penas del artículo 242 (robo con violencia). ✓

c) La pena será de prisión de 1 a 3 años.

d) Queda exento si lo devuelve en menos de 2 horas.

26. El delito de daños (Art. 263.1) se castiga con multa de 6 a 24 meses si la cuantía del daño:

a) Excede de 400 euros. ✓

b) No excede de 400 euros.

c) Es superior a 80.000 euros.

d) Afecta a bienes de dominio público.

27. Los daños de cuantía inferior a 400 euros (Art. 263.1 párrafo 2) se castigan con:

a) Prisión de tres meses.

b) Multa de uno a tres meses. ✓

c) Localización permanente de 10 días.

d) No son delito, son infracción administrativa.

28. (PREGUNTA DE REPASO) Se aplicará la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses en los daños (Art. 263.2) cuando:

a) Se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad.

b) Se causen por infección o contagio de ganado.

c) Afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.

d) Todas las anteriores son correctas. ✓

29. El delito de borrado o daño de datos o programas informáticos (Art. 264.1) requiere que el daño sea:

a) Leve.

b) Grave. ✓

c) Superior a 400€.

d) Realizado por un funcionario público.

30. El que por cualquier modo obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno (Art. 264 bis) se castiga con prisión de:

a) Seis meses a tres años. ✓

b) Dos a cinco años.

c) Uno a tres años.

d) Tres a seis meses.

31. La pena por daños de medios o recursos de las Fuerzas Armadas o FFCC de Seguridad (Art. 265) es de prisión de 2 a 4 años si el daño:

a) Supera los 400 euros.

b) Supera los 1.000 euros. ✓

c) Afecta a un vehículo patrulla.

d) Se realiza mediante incendio.

32. Causar daños del Art. 263 mediante incendio o explosión (Art. 266) conlleva una pena de:

a) Prisión de uno a tres años. ✓

b) Prisión de diez a veinte años.

c) Prisión de tres a cinco años y multa de 12 a 24 meses.

d) Prisión de seis meses a dos años.

33. Los daños causados por IMPRUDENCIA GRAVE solo son punibles si la cuantía es superior a:

a) 400 euros.

b) 4.000 euros.

c) 80.000 euros. ✓

d) 50.000 euros.

34. Para perseguir los daños por imprudencia grave (Art. 267) es necesario:

a) Que la policía actúe de oficio.

b) Previa denuncia de la persona agraviada o su representante legal. ✓

c) Que el daño sea en un edificio público.

d) No se pueden perseguir si hay seguro de hogar.

35. Según el Art. 268, están exentos de responsabilidad criminal (salvo responsabilidad civil) por delitos patrimoniales que se causen entre sí:

a) Los hermanos que viven juntos, siempre que no haya violencia o intimidación. ✓

b) Los primos en segundo grado.

c) Los vecinos de la misma comunidad.

d) Los socios de una empresa.

36. La excusa absolutoria del Art. 268 NO es aplicable si en el delito media:

a) Una cuantía superior a 50.000€.

b) Violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima. ✓

c) Reincidencia.

d) Uso de llaves falsas.

37. La provocación, conspiración y proposición para cometer robo, extorsión o estafa se castiga con (Art. 269):

a) La misma pena que el delito consumado.

b) La pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente. ✓

c) No se castigan los actos preparatorios en estos delitos.

d) Multa de seis a doce meses.

38. Si se sustrae una cosa mueble propia de quien la tenga legítimamente en su poder con perjuicio del mismo (Art. 236):

- a) Es un delito de robo con fuerza.
- b) Es un delito de hurto de cosa prestada (furtum possessionis). ✓
- c) Es atípico porque la cosa es propiedad del autor.
- d) Se castiga con pena de prisión de 1 a 3 años.

39. La pena para el hurto de cosa prestada si el valor excede de 400 euros es de:

- a) Multa de tres a doce meses. ✓
- b) Prisión de seis a dieciocho meses.
- c) Multa de uno a tres meses.
- d) Prisión de uno a tres años.

40. (PREGUNTA DE REPASO) Constituyen circunstancias para aplicar la prisión de 2 a 5 años en el robo con fuerza (Art. 240.2) por remisión al Art. 235:

- a) Que se ponga a la víctima o su familia en grave situación económica.
- b) Que se abuse de las circunstancias personales de la víctima o su situación de desamparo.
- c) Que el culpable sea multirreincidente (al menos 3 delitos de la misma naturaleza).

d) Todas las anteriores son correctas. ✓